

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AULA RESUMO

Princípio da Administração Pública	Regime jurídico-administrativo	Conjunto de princípios aplicados às relações jurídicas envolvendo a Administração Pública, seja para garantir-lhe prerrogativas , seja para impor-lhe restrições .
	Princípios expressos	São os que possuem sua previsão de maneira direta, clara, por escrito. Constam no texto da norma.
	Princípios implícitos	São extraídos a partir de uma interpretação da norma jurídica.
	Princípios constitucionais	Retirados da própria Constituição.
	Princípios infraconstitucionais	Extraídos das normas de status inferior à Constituição
	Obs.: não há hierarquia prévia entre os princípios, seja em relação aos expressos e implícitos, seja em relação aos constitucionais e infraconstitucionais. Prevalece a máxima da “ ponderação ”	

O regime jurídico-administrativo contempla tanto as regras quanto os princípios, os quais garantem o equilíbrio entre as prerrogativas e as restrições da Administração Pública.

Os princípios expressos recebem esse nome por estarem explicitamente previstos no texto da norma. Já os princípios implícitos são extraídos a partir da interpretação da norma, ou seja, não estão expressamente previstos. Os princípios, expressos ou implícitos, podem estar tanto na Constituição quanto em normas infraconstitucionais.

Apesar da tendência de se acreditar que um determinado princípio, por ser expresso ou por ser constitucional, é superior a outro, **não há hierarquia prévia entre os princípios**. . Na prática, é possível que um determinado princípio, por ser constitucional, sobressaia-se a outro que seja infraconstitucional. Contudo, para efeitos de prova, é importante ter em mente que não existe hierarquia prévia entre os princípios. No caso concreto, havendo conflitos entre princípios, um irá se sobressair em relação a outro, mas isso será verificado por meio da ponderação, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). A ponderação implica analisar cada princípio no caso concreto.



ANOTAÇÕES

A Fundação Carlos Chagas (FCC), por exemplo, entende que não há hierarquia prévia entre os princípios. No entanto, a banca considera que, se um princípio estiver expresso na lei, outro princípio não poderá afastar a aplicação daquele.

Por outro lado, o CESPE, a FGV e a Quadrix, por exemplo, consideram que, no caso concreto, prevalece a ponderação entre os princípios.

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
Princípios expressos na Constituição Federal (art. 37, <i>caput</i>)	LIMPE Legalidade Impessoalidade Moralidade Publicidade Eficiência
Princípios implícitos na Constituição Federal Obs.: podem ser “expressos” em normas infraconstitucionais, como na Lei n. 9.784/1999, na Lei n. 8.987/1995 etc.	Sra. Capim Segurança Jurídica razoabilidade autotutela Contraditório Ampla defesa Proporcionalidade Interesse Público (Supremacia e Indisponibilidade) Motivação Obs.: esse rol é exemplificativo, pois existem outras dezenas.

Os princípios básicos da Administração Pública são resumidos no mnemônico “LIMPE”: **l**egalidade, **i**mpessoalidade, **m**oralidade **p**ublicidade e **e**ficiência.

Os princípios implícitos na CF, muitas vezes, são expressos em normas infraconstitucionais. O termo “implícitos” geralmente é empregado para se referir àqueles implícitos na CF. Embora sejam muitos, os principais princípios implícitos podem ser resumidos no mnemônico “Sra. Capim”: **S**egurança Jurídica, **r**azoabilidade, **a**utotutela, **C**ontraditório, **A**mpla

ANOTAÇÕES

defesa, **P**roportionalidade, **I**nteresse Público (Supremacia e Indisponibilidade) e **M**otivação. Os princípios implícitos também podem ser chamados de princípios setoriais, porque tratam de setores específicos.



Princípios Constitucionais (expressos – art. 37)	
Legalidade	• Lei e o direito (Juridicidade – “bloco de legalidade”) • Legalidade estrita x autonomia da vontade • Reserva Legal x Deslegalização
Impessoalidade	• Proibição de promoção pessoal • Finalidade Pública • Isonomia/igualdade (cotas) • Teoria da imputação (agente de fato) • Nepotismo (SV 13)
Moralidade	• Ética, boa-fé, decoro • Maior rigidez • Improbidade Administrativa
Publicidade	• Transparência • Mecanismo de controle • Eficácia dos atos
Eficiência	• Objetividade, economicidade • Inserido pela EC n. 19/1998 • Ex.: delegação, desconcentração, escolas de aperfeiçoamento, avaliação periódica etc.

Legalidade

A legalidade não se restringe ao que está previsto na lei em sentido estrito, mas é preciso observar o ordenamento jurídico como um todo. Por essa razão, é possível chamar a legalidade de “juridicidade” ou de “bloco de legalidade”. Isso porque, por exemplo, pode existir uma situação em que a letra da lei seja contrária a uma Súmula Vinculante ou a uma decisão do STF, daí a razão de se analisar o ordenamento jurídico como um todo e não apenas a lei.

Essa legalidade é a legalidade estrita, segundo a qual o agente público somente pode fazer aquilo que a lei, no sentido de ordenamento jurídico como um todo, determina ou autoriza. O cidadão comum, por sua vez, não está condicionado pela legalidade estrita, mas se orienta pela autonomia da vontade, ou seja, pode fazer tudo que não está proibido.

ANOTAÇÕES

Vale lembrar que legalidade não é o mesmo que reserva legal. A reserva legal é um tratamento mais rígido da legalidade, ou seja, é uma restrição dentro do princípio da legalidade. Enquanto a legalidade abrange todo o ordenamento jurídico, a reserva legal diz respeito a um ponto específico que só admite lei em sentido estrito.

O exemplo mais recorrente em prova nesse sentido é a previsão de que somente por lei específica pode ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Mas essa é a exceção e não a regra. A regra é a deslegalização, que consiste no tratamento de alguns assuntos por meio de normas de status inferior ao da lei, ou seja, atos administrativos como os decretos, as portarias, as instruções normativas etc. . Como se pode observar, a regulamentação da lei é a deslegalização.

Note que deslegalização não é tratar o ato como ilegal, mas permitir que determinados assuntos não necessitem ser tratados por lei, mas por normas de status inferior à lei.

Impessoalidade

Segundo esse princípio, o agente público não pode agir para se beneficiar nem para beneficiar ou prejudicar terceiros em virtude de critérios pessoais. É importante lembrar que a impessoalidade está vinculada intrinsecamente à finalidade pública, ao interesse público.

Em relação à isonomia/igualdade, sua aplicação consiste em tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, à medida de suas desigualdades. Pela aplicação desse princípio, eventual tratamento diferenciado a uma determinada categoria não fere a impessoalidade. Por exemplo, a tarifa de energia elétrica é diferenciada (mais baixa) para pessoas de baixa renda.

Em razão da impessoalidade, surge a teoria da imputação ou do agente de fato. Essa teoria imputa uma ação feita pelo agente ao órgão a que ele pertence, ou seja, um determinado ato não é feito pelo servidor enquanto pessoa física, individualmente, mas pela instituição – existe uma desvinculação entre o agente e a instituição para permitir que, ainda que o agente esteja agindo de forma ilegal, o ato poderá ser mantido por ter sido feito pela instituição.

Ainda em relação à impessoalidade, é importante ter em mente a vedação ao nepotismo, objeto da Súmula Vinculante n. 13. Na realidade, o nepotismo está relacionado à violação de vários princípios, como à impessoalidade, à moralidade e à eficiência. . Vale lembrar que o nepotismo é a contratação de cônjuge, companheiro e parentes até o 3º grau. Entretanto, o



15m



20m

ANOTAÇÕES

STF autoriza a contratação de parentes para os chamados cargos políticos, tal como secretarias municipais, por parte dos prefeitos, por exemplo, respeitada a exigência de qualificação para o respectivo cargo.

Moralidade

A moralidade em relação ao agente público é mais rígida do que a exigida dos particulares. Muito mais do que ser honesto, o agente público deve aparentar ser honesto.

A moralidade é tão rígida que, uma vez violada, pode configurar improbidade administrativa, conforme art. 37, § 4º, da CF, que prevê que os atos de improbidade importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo de eventual ação penal.

Cumpre lembrar que algumas situações, apesar da previsão legal, são imorais e devem ser anuladas. Ou seja, nem tudo que é legal é moral obrigatoriamente.

Publicidade

Esse princípio não está propriamente relacionado à publicação, mas à transparência, ao acesso à informação. Embora o acesso à informação se dê normalmente pela publicação, essa não é necessária para que se tenha publicidade, pois existem outros mecanismos para se atender a esse princípio.

A publicidade, assim, nada mais é do que a divulgação oficial. Se essa divulgação oficial ocorre por e-mail, por certidão ou por declaração, por exemplo, já é o suficiente, a depender do ato.

Alguns atos, por sua vez, exigem publicação. A lei de licitações, por exemplo, prevê que não é suficiente a assinatura de um contrato, mas é necessário que ele seja publicado, como condição para o que o contrato possa ser executado. Ou seja, somente com a publicação se teve início a produção de efeitos do ato. O mesmo acontece com a nomeação para cargo público, por exemplo.

Note que a publicação não deve ocorrer sempre, o que deve ocorrer é a publicidade. Contudo, em algumas situações, a publicação é obrigatória, nesse caso, a publicação é condição de eficácia para o ato.

ANOTAÇÕES



Além disso, a publicidade é a regra, mas existem exceções, em relação às quais valerá o sigilo, não a publicidade. . Nos casos em que deve ser observado o sigilo, sua violação gera graves consequências, tanto na esfera administrativa quanto nas esferas cível e penal. A própria Lei de Acesso à Informação, por exemplo, prevê situações nas quais devem ser observados 100 anos de sigilo.

Eficiência

Esse princípio somente foi incluído na Constituição Federal em 1998.

A eficiência, no sentido de economicidade, considera a relação custo-benefício. Não se trata da busca pelo valor mais baixo, mas a busca pelo valor apropriado ao resultado.

Esse princípio não está vinculado somente a valores. Também são exemplos de eficiência a delegação (de um servidor para outro para que o serviço não seja interrompido), a desconcentração (divisão de órgãos para especializá-los em determinados assuntos), as escolas de aperfeiçoamento (para melhorar as capacidades e competências dos servidores, de modo a melhorar a atuação do próprio serviço público) e a avaliação periódica de desempenho, a qual permite, inclusive, a perda do cargo público do servidor estável – apesar disso, ainda não existe a lei complementar específica sobre o tema, conforme previsão do art. 41 da CF.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandre Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
